

Licence 1

Travaux dirigés de Méthodologie juridique

SEANCE 1 – METHODOLOGIE GENERALE

Cours magistraux assurés par les Professeurs Debbasch, Michel et Mouron

Séance 1. Méthodologie générale

I. Modalités des travaux dirigés

Le cours d'introduction au droit (UE 1), le cours de droit civil (UE 2 : les personnes) et le cours de droit constitutionnel (UE3) et les travaux dirigés (UE 4) font l'objet d'une évaluation commune sous la forme d'un contrôle continu intégral (Bloc « Comprendre les textes juridiques »).

La note finale est composée de:

- Un examen de connaissance du vocabulaire 12,5% (15 minutes)
- Un examen de consultation brève 12,5% (30 minutes)
- Un examen de résolution d'une consultation (1h30) 25%
- Une épreuve en amphithéâtre 50%

La note finale (100%) représente 12 crédits sur 30 pour valider le premier semestre.

Une note minimale de 10 est nécessaire pour valider le Bloc de Connaissances et de Compétences (BCC) 1 qui conditionne également la validation du semestre car il ne se compense pas avec les autres BCC du même semestre.

II. Objectif des travaux dirigés

Apprendre à rechercher une information sur une base de données juridique - Apprendre à se servir de la Constitution et du code civil - Apprendre à utiliser un dictionnaire - apprendre à utiliser un manuel de droit (sommaire, index, bibliographie...).

III. Bibliographie

P. DEUMIER, *Introduction générale au droit*, 6^e ed., LGDJ, pp. 21-48.

J.-L. BERGEL, *Méthodologie juridique*, 3^e ed., Puf, 2018, p. 56 et s.

P. MALINVAUD et N. BALAT, *Introduction à l'étude du droit*, 23^e ed., LexisNexis, 2023, pp. 34-36.

R. DEBBASCH, *Droit constitutionnel*, 14^e ed., LexisNexis, 2023, pp. 19-20.

IV. Documents fournis

Document 1. Article 49 al. 3 de la Constitution du 4 octobre 1958.

Document 2. Article 9 du Code civil.

Document 3. Cour de cassation, chambre civile 2, 21 juin 2012, n° de pourvoi : 11-16050.

V. Notions fondamentales

- Droit objectif
- Droit subjectif
- Personne.
- Sujet de droit.
- Chose
- État, unitaire / fédéral, régional
- Déconcentration / décentralisation

VI. Exercices

1. Définissez les notions fondamentales ci-dessus

2. Travail sur la lecture d'un texte juridique

- Combien d'alinéa comporte l'article 9 du Code civil ?
- Recherchez dans le code civil les dispositions relatives au changement de nom. Quelles sont les conditions ?

Expliquez avec vos propres mots le sens et la portée de l'article 49 al. 3 de la Constitution.

Documents.

Document 1. Article 49 al. 3 de la Constitution du 4 octobre 1958.

Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.

Document 2. Article 9 du Code civil.

Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Document 3. Cour de cassation, chambre civile 2, 21 juin 2012, n° de pourvoi : 11-16050.

[...]

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 119 du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des tutelles a, par jugement du 15 novembre 1999, constaté la présomption d'absence de Roland X... et désigné pour le représenter dans l'exercice de ses droits et l'administration de ses biens, sa fille Isabelle X... ; qu'un jugement déclaratif a constaté le décès à la date du 11 juin 1999 ; que la Caisse nationale de retraite du bâtiment, des travaux publics et des industries graphiques et la caisse de retraite du bâtiment et des travaux publics ont saisi un tribunal de grande instance d'une demande de remboursement des pensions de retraite versées depuis le 1er juillet 1999 ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que l'article 119 du code civil ne vise qu'à assurer la sécurité juridique des tiers de bonne foi auxquels ne peuvent être assimilés les enfants du présumé disparu à l'origine de la procédure de présomption d'absence et de déclaration de décès, et qui en toute connaissance de cause, ont continué de percevoir en son lieu et place des fonds dont ils savaient pertinemment qu'il ne pouvait en avoir l'usage ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les enfants du disparu n'avaient pas perçu de bonne foi les arrérages des pensions de retraite de leur père pendant la période antérieure au jugement déclaratif de décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Caisse nationale de retraite du bâtiment, des travaux publics et des industries graphiques ainsi que la caisse de retraite du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble les deux caisses à payer la somme globale de 2 500 euros à Mmes Isabelle et Régine X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.